

และข้อ ๑๗^{๒๑} ของระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ และการเงินฯ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีถือว่ามีได้มีเจตนาทุจริตในการเบิกจ่ายเงินที่พิพาท แต่กระทำได้โดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และเมื่อ การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดอยู่ก่อนวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันที่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลใช้บังคับ ผู้บังคับบัญชาจึงมีอำนาจสั่งลงโทษได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะกระทำความผิด ตามมาตรา ๗๓^{๒๒} และมาตรา ๗๕^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยการกระทำข้างต้นถือว่าเป็น การกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนได้ตามควร แก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ บัญญัติให้นำมาใช้บังคับ กับข้าราชการครูโดยอนุโลม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขึ้น ตามมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นระดับโทษที่เหมาะสมแก่กรณีความผิดและเป็นคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๑/๒๕๕๙)

^{๒๑} ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๑๗ เงินรายได้ที่หน่วยงานเป็นผู้จัดเก็บในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้นำส่งฝ่ายการเงินภายใน ๓ วันทำการ ถ้ามีรายรับเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้นำส่งภายในวันนั้นหรือวันทำการถัดไป

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๒-๒๓} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗๓ ผู้ใดเป็นข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือข้าราชการ พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมีตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด

มาตรา ๗๕ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดมีกรณีกระทำผิดวินัย หรือกรณีที่เหมาะสมควรให้ ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้น ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณาและการดำเนินการ เพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่

(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จ

(๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการสอบสวนหรือพิจารณานั้น แล้วแต่กรณี เป็นอันใช้ได้

๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก

๑) กรณีข้าราชการตำรวจใช้กลอุบายหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่สุจริตและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้อื่น และนำความรู้ช่องทางของกฎหมายมาใช้โดยมิชอบ

กรณีที่ข้าราชการตำรวจมีพฤติการณ์นำรถยนต์ของคู่สัญญาเช่าซื้อกับตนไปใช้เพื่อกู้ยืมเงินจากไฟแนนซ์หรือบริษัทเงินทุน แต่ไม่ยอมชำระหนี้เงินกู้ เป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้เช่าซื้อต้องถูกยึดไป ถือเป็นการใช้กลอุบายหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่สุจริตและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการนำความรู้ช่องทางของกฎหมายมาใช้โดยมิชอบ แม้ว่าการกระทำความผิดดังกล่าวจะเป็นความผิดอันยอมความได้ แต่เมื่อได้กระทำความผิดโดยอาศัยความเป็นข้าราชการตำรวจเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความไว้วางใจ จึงย่อมส่งผลกระทบต่อเกียรติของข้าราชการตำรวจ และความรู้สึกลึกซึ้งของสังคมที่มีต่อข้าราชการตำรวจ ทำให้ราชการได้รับความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่อเสียง การกระทำในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ รวมทั้งการกระทำความผิดตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้บังคับบัญชาไม่คำสั่งลงโทษปลดข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจภูธรกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และกระทำการหรือละเว้นการกระทำใด ๆ รวมทั้งการกระทำผิดตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีร่วมกับพวกซึ่งเป็นพ่อตา แม่ยายและน้องภรรยา ดำเนินกิจการ



ซื้อขายรถยนต์มือสอง โดยเมื่อผู้เสียหายได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีกับพวกได้นำคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ไปกู้ยืมเงินจากไฟแนนซ์หรือบริษัทเงินทุนอีกทอดหนึ่ง โดยผู้ฟ้องคดีกับพวกไม่ได้ชำระเงินกู้ให้แก่ไฟแนนซ์หรือบริษัทเงินทุนดังกล่าว ทำให้เมื่อผู้เสียหายชำระค่างวดครบถ้วน ผู้เสียหายไม่ได้รับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และได้รับการผิดผ่อนเรื่อยมา อีกทั้ง รถยนต์ที่ผู้เสียหายเช่าซื้อจากผู้ฟ้องคดีก็ได้ออกตัวแทนจากไฟแนนซ์หรือบริษัทเงินทุนติดตามยึดไป ต่อมา ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีกับพวกในข้อหาฉ้อโกง และพนักงานอัยการได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีต่อศาลแขวงจำนวนทั้งสิ้น ๘ คดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดต่อซื้อขาย ตลอดจนการตกลงราคา โดยเป็นเพียงผู้เขียนและตัวแทนเข้าทำสัญญาในฐานะผู้ให้เช่าซื้อแทนพ่อตาเท่านั้น แต่เมื่อพ่อตาหลบหนี ผู้ฟ้องคดีจึงถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ให้เช่าซื้อซึ่งในระหว่างการถูกดำเนินคดี ผู้ฟ้องคดีได้นิยมนอมชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายทั้งแปดราย และศาลได้มีคำสั่งให้จำนำคดีของผู้ฟ้องคดีออกจากสารบบความแล้ว โดยภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งลงโทษให้ปลดออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่อนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับสารภาพในคดีอาญานั้นเป็นความผิดฐานฉ้อโกงและตกลงชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายจำนวน ๕ คดี และในระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีได้ชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหาย เป็นเหตุให้ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ อีก ๓ คดี ศาลจึงได้มีคำสั่งให้จำนำคดีของผู้ฟ้องคดีออกจากสารบบความทั้งหมดแล้ว นั้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังเป็นที่ยุติแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดต่อผู้เสียหายจริง ส่วนการกระทำใดจะถือได้ว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของข้าราชการและความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทำของข้าราชการผู้นั้น ประกอบกับเจตนาในการกระทำ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ของข้าราชการผู้นั้นว่าได้กระทำการให้ราชการได้รับความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่อเสียงหรือไม่ การที่ผู้ฟ้องคดีนำรถยนต์ที่ผู้เสียหายได้เช่าซื้อจากผู้ฟ้องคดีไปโอนให้แก่ไฟแนนซ์หรือบริษัทเงินทุนอีกทอดหนึ่ง โดยวิธีการนำไปกู้ยืมเงินจากไฟแนนซ์หรือบริษัทเงินทุน แต่ไม่ยอมชำระหนี้เงินกู้ จนเป็นเหตุให้รถยนต์ที่ผู้เสียหายเช่าซื้อจากผู้ฟ้องคดีถูกตัวแทนจากไฟแนนซ์หรือบริษัทเงินทุนติดตามยึดไป ถือเป็นการใช้กลอุบายหลอกลวงผู้เสียหายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่สุจริตและเกิด

ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้เสียหาย เป็นการอาศัยความรู้ช่องทางของกฎหมายโดยมิชอบ ทั้งนี้ แม้การกระทำผิดดังกล่าวจะเป็นความผิดอันยอมความกันได้คดีอาญา แต่เมื่อพิจารณาการกระทำของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดโดยอาศัยความเป็นข้าราชการตำรวจ ทำให้ผู้เสียหายเกิดความไว้วางใจ มีการนัดหมายผู้เสียหายให้มาชำระเงินค่าเช่าซื้อรถยนต์ที่สถานีตำรวจ และหากผู้เสียหายค้างชำระค่าเช่าซื้อ ผู้ฟ้องคดีจะมีหน้าที่ติดตามทวงถาม ซึ่งการกระทำลักษณะดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อเกียรติของข้าราชการตำรวจหรือความรู้สึกของสังคมที่มีต่อข้าราชการตำรวจ ทำให้ราชการได้รับความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งมีหน้าที่รักษากฎหมายให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมาก่อการกระทำผิดกฎหมายเสียเอง การกระทำผิดของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ รวมทั้งการกระทำผิดตามมาตรา ๗๘^{๒๔} อันเป็นเหตุ

^{๒๔} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗๘ การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ การไม่รักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของตำรวจ และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
- (๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทันทีให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายินยอมให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
- (๓) ต้องรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ ผู้น้อย
- (๔) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
- (๕) ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทำการข่มขู่ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำ หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วคราว
- (๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
- (๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
- (๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ หรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อยโดยห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยามกตัญญูหรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
- (๙) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
- (๑๐) ต้องไม่กระทำการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจ
- (๑๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
- (๑๒) ต้องไม่ใช้กิริยาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร



ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) และ (๖)^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ มีระดับการลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ดุลพินิจลดหย่อนโทษให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากโทษไล่ออกเป็นโทษปลดออก และมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งเป็นการลงโทษในระดับต่ำสุดของการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบและเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๗/๒๕๕๘)

๒) กรณีข้าราชการตำรวจเลือกปฏิบัติในการจับกุมและละเว้นไม่เข้าห้ามปรามหรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าป้องกันขัดขวางหรือระงับเหตุทำร้ายร่างกายระหว่างผู้ชุมนุม

กรณีข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจากการเข้าควบคุมหรือจับกุมตัวผู้ชุมนุมฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในลักษณะที่มีได้ระมัดระวังในการใช้อำนาจจับกุมโดยสุภาพหรือจับกุมโดยละม่อม เป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(๑๓) ต้องไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

(๑๔) ต้องไม่กระทำความผิดประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการบังคับผู้บังคับบัญชาเป็นทางให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยตำรวจ

(๑๕) ต้องไม่กระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ

(๑๖) ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน

(๑๗) ต้องไม่เป็นการรวมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

(๑๘) กระทำการหรือไม่กระทำการตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

^{๒๕-๒๖} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรา ๗๙ การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่การกระทำความผิดต่อไปนี้

๑.๑

๑.๒

(๖) กระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ รวมทั้งการกระทำผิดตามมาตรา ๗๘ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

๑.๓

๑.๔

มาตรา ๙๐ ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ำกว่าปลดออก

๑.๕

๑.๖



ได้รับความเสียหายจากการถูกกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติในการจับกุมและปล่อยให้มีการทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์และการกระทำทั้งหมดทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุซึ่งปรากฏตามภาพเคลื่อนไหวจากวิดีโอที่ข้าราชการตำรวจผู้ถูกลงโทษทางวินัยอ้างส่งต่อศาลและจากโทรศัพท์มือถือที่มีผู้บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ปรากฏว่า พยานหลักฐานทั้งสองกลัองดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะบ่งชี้ได้ชัดเจนว่าข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวได้กระทำการอันเป็นการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกหรือขัดขวางไม่ให้ผู้ชุมนุมหลุดจากการถูกคุกคามของผู้ชุมนุมฝ่ายตรงข้าม แต่เมื่อปรากฏต่อมาว่าภายหลังจากการเข้าควบคุมเหตุการณดังกล่าว มีการกระทำความผิดอาญาที่ปรากฏซึ่งหน้า แต่ข้าราชการตำรวจผู้ถูกลงโทษทางวินัยข้างต้นกลับละเว้นไม่เข้าห้ามปรามหรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าป้องกันขัดขวางหรือระงับเหตุ ทั้งที่บุคคลที่กระทำความผิดไม่ใช่คนหมู่มากที่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะป้องกันขัดขวางได้ เป็นเหตุให้มีภาพการกระทำหวั่นเหี้ยวผู้อื่นให้เสื่อมเสียเสรีภาพแพร่ออกไปสู่สาธารณชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้สาธารณชนขาดความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตำรวจดังกล่าวจึงถือเป็นความผิดวินัย แต่เมื่อคำนึงถึงสภาวะเหตุการณ์ในขณะนั้นที่มีประชาชนสองฝ่ายต่างเผชิญหน้ากันอยู่หลายจุดและมีแนวโน้มที่จะปะทะกันได้ทุกเมื่อ จึงเป็นการยากที่ข้าราชการตำรวจข้างต้นจะควบคุมดูแลเหตุการณ์ได้อย่างเช่นกรณีปกติ การกระทำดังกล่าวของข้าราชการตำรวจผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงเป็นเพียงการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงชอบที่จะใช้ดุลพินิจลงโทษทางวินัยได้ภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตามความร้ายแรงแห่งกรณี อันได้แก่ การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑ์กรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน การที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งลงโทษปลดข้าราชการตำรวจดังกล่าวออกจากราชการอันเป็นโทษที่แตกต่างไปจากที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งรองผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล ๖ ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยกรณีทำการควบคุมหรือจับกุมนาย ว. ผู้ตะโกนต่อต้านพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นเหตุให้นาย ว. ถูกทำร้ายร่างกาย ที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ร้องสอด)



จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งผลการพิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการไต่สวนดังกล่าวปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยคำสั่งดังกล่าวได้ระบุว่ากรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบหรือไม่เรียบร้อยให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดทุกราย แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเลือกปฏิบัติในการเข้าจับกุมและควบคุมตัวนาย ว. โดยใช้กำลังผลักดันเพื่อดันตัวนาย ว. ให้เดินออกจากจุดที่ยืนอยู่ เป็นเหตุให้นาย ว. ถูกกลุ่มบุคคลทำร้ายร่างกาย โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าห้ามปรามหรือทำการช่วยเหลือ ทั้งที่ตนเองมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย อีกทั้งได้ควบคุมตัวนาย ว. ไปที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันและเป็นผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนาย ว. พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เป็นการเข้าไปห้ามปรามเพื่อแยกกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายออกจากกันหรือเข้าไปช่วยเหลือนาย ว. ให้ออกจากบริเวณดังกล่าวไปอยู่ในที่ปลอดภัย แต่เป็นการเข้าจับกุมและควบคุมตัวในลักษณะที่มิได้ระมัดระวังในการใช้อำนาจจับกุมโดยสุภาพหรือจับกุมโดยละม่อม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๓ บทที่ ๑ อำนาจการจับกุม ข้อ ๑๔ และบทที่ ๔ วิธีการจับ ข้อ ๓๕ อันเป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับความเสียหายจากการถูกกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติไม่มีความเสมอภาคและปล่อยให้มีการทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ การกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๒) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หลังจากนั้น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้เสนอกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้ง

ขอให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการดำรงตำแหน่งเดิม และคืนสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การจะวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีการกระทำตามที่ถูกชี้มูลหรือไม่ จำต้องพิจารณาจากพฤติการณ์และการกระทำทั้งหมดทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ มิใช่พิจารณาแต่เฉพาะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนหน้าเกิดเหตุในคดีนี้ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานที่ห้างสรรพสินค้า พารากอน ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ ได้มีเหตุกระทบกระทั่งกันระหว่างกลุ่มสนับสนุนกับกลุ่มต่อต้าน ดังนั้น เมื่อพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร มีกำหนดการจะเดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน ณ อุทยานการเรียนรู้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ อีกผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๖ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ซึ่งได้ประชุมตำรวจในสังกัดเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว โดยมีผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นรับราชการตำแหน่งรองผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๖ และผู้กำกับการสืบสวนนครบาล ๖ เข้าร่วมประชุมด้วย ต่อมาในวันเกิดเหตุ หลังจากที่พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เดินทางกลับแล้วปรากฏว่ามีประชาชนฝ่ายที่สนับสนุนร้องตะโกนว่า “ทักษิณ ลู่วิ่ง” ส่วนฝ่ายที่ต่อต้าน คือ นาย ว. และนาย ถ. ก็ตะโกนว่า “ทักษิณออกไป” ผู้ฟ้องคดีพร้อมด้วยกำลังตำรวจอีก ๓ นาย จึงได้เดินมายังบริเวณที่ฝ่ายต่อต้านยืนตะโกนอยู่ ขณะนั้นนาย ว. ยืนอยู่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ โดยหันลำตัวด้านซ้ายให้โต๊ะ ส่วนนาย ถ. ยืนอยู่ด้านหน้านาย ว. แต่เฉียงไปทางซ้ายเล็กน้อย ต่อมา ได้มีนาย ส. และนาย ข. ได้เคลื่อนตัวเข้าหานาย ว. และนาย ถ. โดยนาย ส. ใช้มือข้างซ้ายจับต้นแขนขวาของนาย ว. ส่วนนาย จ. ผู้สนับสนุนพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อีกคนหนึ่งได้ใช้มือซ้ายซ้อนจับมือซ้ายของนาย ว. และพยายามดึงตัวนาย ว. ออกจากจุดที่ยืนอยู่ แต่นาย ว. ขัดขืนและพยายามเบี่ยงตัวถอยหลังทำให้นาย ว. เสียหลักเซไปด้านหลัง ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ผู้ฟ้องคดีได้เดินอ้อมหลังนาย จ. และนาย ส. มายืนอยู่ด้านหลังนาย ว. ซึ่งภาพจากวิดิทัศน์ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างส่งต่อศาลปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้มือซ้ายประคองไปที่หลังของนาย ว. แต่นาย จ. โถมเข้าประชิดตัวและเข้าล็อกคอกนาย ว. เพื่อจะดึงตัวออกมา แต่นาย ว. ได้ขัดขืนดิ้นหลุดจากการถูกล็อกคอ ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าไปแทรกโดยใช้มือซ้ายจับที่ไหล่ขวาของนาย ว. ส่วนมือขวาซึ่งถือวิทยุสื่อสารและที่แขนซ้ายของนาย จ. พร้อมพูดขึ้นว่า “อย่า อย่า” และได้ใช้มือแตะไปที่หลังนาย ว. แล้วถอยห่างออกมา นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุดังกล่าวนี้ มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเคลื่อนไหวไว้ ซึ่งปรากฏตามภาพว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้มือซ้ายผลักที่หลังนาย ว. ไปทางโต๊ะประชาสัมพันธ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาพเคลื่อนไหวทั้งสองกล้องแล้ว เห็นว่า แม้ภาพทั้งสองกล้องจะถ่ายเหตุการณ์จากทางด้านหลังของผู้ฟ้องคดี แต่มุมกล้องของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเคลื่อนไหวจะถ่ายภาพในลักษณะ



ที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดี ในขณะที่มุกกล้องที่ผู้ฟ้องคดีอ้างส่งจะเป็นการถ่ายภาพจากด้านหลังของผู้ฟ้องคดีและในระยะใกล้ ภาพที่ปรากฏจึงอาจแตกต่างกัน กรณีจึงยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะบ่งชี้ให้ชัดเจนได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการอันเป็นการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้นาย จ. เข้าล็อกคอนาย ว. หรือขัดขวางไม่ให้นาย ว. หลุดจากการถูกคุกคามของนาย จ. กับพวก อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปแทรกและถอยห่างออกมาแล้ว นาย จ. ก็ยังได้โถมเข้าประชิดตัวและใช้มือล็อกไปที่คอนาย ว. และจับเหวี่ยงไปข้างหน้าในลักษณะใช้กำลังประทุษร้าย หน่วงเหนี่ยว ขัดขวาง ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียเสรีภาพ จนนาย ว. ต้องจำยอมให้นาย จ. ควบคุมตัวออกไปจากบริเวณที่เกิดเหตุ และถูกทำร้ายร่างกายเป็นช่วงๆ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำความผิดอาญาที่ปรากฏซึ่งหน้า แต่ผู้ฟ้องคดีกลับละเว้นไม่เข้าห้ามปรามหรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าป้องกันขัดขวางหรือระงับเหตุ ทั้งที่บุคคลที่กระทำความผิดดังกล่าวมีเพียง ๒ ถึง ๓ คน ไม่ใช่คนหมู่มากที่ไม่อยู่ในวิสัยของผู้ฟ้องคดีที่จะป้องกันขัดขวางได้ เหตุการณ์ดังกล่าวมีสื่อมวลชนติดตามทำข่าวจนทำให้เกิดภาพกระทำหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นให้เสื่อมเสียเสรีภาพแพร่ออกไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้สาธารณชนขาดความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีจึงถือเป็นความผิดวินัย อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงสภาวะเหตุการณ์ในขณะนั้นมีประชาชนสองฝ่ายต่างเผชิญหน้ากันอยู่หลายจุดและมีแนวโน้มที่จะปะทะกันได้ทุกเมื่อ จึงเป็นการยากที่ผู้ฟ้องคดีจะควบคุมดูแลเหตุการณ์ได้อย่างเช่นกรณีปกติ การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเพียงการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๗๘ (๑๓) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ เท่านั้น ซึ่งมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด... ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะใช้ดุลพินิจลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีได้ภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตามความร้ายแรงแห่งกรณีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่ง ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี

^{๒๗} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรา ๘๙ ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบพิจารณาโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษทัณฑกรรม



ออกจากราชการ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อสังเกตว่า ไม่ตัดอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีเสียใหม่ตามฐานความผิด และอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้อง รวมทั้งคืนสิทธิอันพึงมีพึงได้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๑/๒๕๕๙)

๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก

๑) กรณีข้าราชการตำรวจรถไฟมีอาการเมาสุรา ทำร้ายร่างกาย และเอาเงินของผู้โดยสารไป

กรณีที่ข้าราชการตำรวจรถไฟซึ่งมีอาการเมาสุราในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เข้าไปทำร้ายร่างกายและจับตัวผู้โดยสารใส่กุญแจมือ อีกทั้ง ได้เอาเงินของผู้โดยสารไป พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและกดขี่ข่มเหงรังแกประชาชน อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษไล่ออกข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ แผนก ๒ กองกำกับการ ๑ กองตำรวจรถไฟ ได้ถูกนาย ส. ร้องเรียนต่อนายสถานีรถไฟลำพูนว่า ขณะผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ควบคุมขบวนรถไฟเร็วที่ ๑๐๓ เดินทางระหว่างสถานีรถไฟกรุงเทพถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอาการเมาสุราได้ขอทำการตรวจค้นตัวนาย ส. ผู้โดยสารที่ขึ้นมาจากสถานีรถไฟลพบุรีเพื่อไปลงที่สถานีรถไฟลำพูน เพื่อขออุบัตินำตัวประชาชน แต่เนื่องจากนาย ส. มีแต่ใบขับขี่จึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจ จึงได้ดึงตัวนาย ส. ให้ลุกจากเก้าอี้แล้วสวมใส่กุญแจมือและใช้มือตบไปที่บริเวณท้อง ๑ ครั้ง ทั้งยังได้ล้วงเอาเงินจากกระเป๋าทางลงไปจำนวน ๓,๐๐๐ บาท นายสถานีรถไฟลำพูนจึงได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อผู้กำกับการ ๑ กองตำรวจรถไฟ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งให้สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งผลการสืบสวนเห็นว่าคดีมีมูล ผู้บังคับการตำรวจรถไฟจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อกล่าวหา จึงเสนอให้ยุติเรื่อง แต่ผู้บังคับการตำรวจรถไฟพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำร้ายร่างกายและใส่กุญแจมือ อีกทั้งเอาเงินจากนาย ส. ไปจริง ถือเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเห็นควรไล่ออกจากราชการ จึงเสนอความเห็นดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี



กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามความเห็นของผู้บังคับการตำรวจรถไฟ จึงมีมติเห็นควรไล่ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติยกอุทธรณ์ และมีหนังสือรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาสั่งการ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยที่ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รวมทั้งให้รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อภายหลังจากที่นาย ส. ได้ทำบันทึกร้องเรียนต่อนายสถานีรถไฟ ลำพูนว่า ผู้ฟ้องคดีทำร้ายร่างกายนาย ส. และจับใส่กุญแจมือแล้วเอาเงินสดไปจำนวน ๓,๐๐๐ บาท นายสถานีรถไฟลำพูนจึงได้โทรศัพท์แจ้งต่อผู้กำกับการ ๑ กองตำรวจรถไฟ ซึ่งผู้กำกับการ ๑ กองตำรวจรถไฟได้ทำบันทึกรับแจ้งเหตุว่า ขณะที่นาย ส. ซึ่งเป็นผู้โดยสารมากับขบวนรถไฟ รถเร็วกรุงเทพ-เชียงใหม่ นั่งสูบบุหรี่ที่หัวโบกี้ผู้โดยสาร ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นตำรวจรถไฟมีอาการ มึนเมาสุราเดินเข้ามาแจ้งต่อนาย ส. ว่าได้ทำผิดกฎหมายและใช้มือตอยที่หน้าท้องนาย ส. ๑ ครั้ง จากนั้นได้ค้นตัวนาย ส. แล้วหยิบเงินออกไปจากกระเป๋านาย ส. จำนวน ๓,๐๐๐ บาท โดยขณะเกิดเหตุมีพนักงานห้ามล้อเห็นเหตุการณ์เข้ามาห้าม ผู้ฟ้องคดีจึงได้เดินจากไป ต่อมา ผู้กำกับการ ๑ กองตำรวจรถไฟได้ทำบันทึกถึงพันตำรวจโท ช. ให้สืบสวนข้อเท็จจริงกรณี ดังกล่าว โดยผลการสืบสวนปรากฏว่า พนักงานห้ามล้อเห็นผู้ฟ้องคดีมีลักษณะมึนเมาและ เห็นนาย ส. ถูกจับใส่กุญแจมือ ส่วนนายสถานีรถไฟลำพูนได้รับแจ้งเหตุการณ์จากนาย ส. ผู้เสียหายในทันทีซึ่งใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การที่พนักงานห้ามล้อและนายสถานีรถไฟลำพูนได้มาให้ถ้อยคำดังกล่าว พยานทั้งสองปากเป็นบุคคลภายนอก ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ อีกทั้ง เหตุการณ์ดังกล่าวยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องต้องกันที่จะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดตามที่ถูกร้องเรียนจริง แม้ต่อนาย ส. จะให้การว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้มีเมานเมาสุราและไม่ได้เอาเงินของนาย ส. ไป แต่กลับปรากฏ ข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีพร้อมด้วยบิดา มารดา พี่สาว และเพื่อนของผู้ฟ้องคดีได้ไปพบนาย ส. ที่บ้านหลังเกิดเหตุ โดยได้นำดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมาที่ได้ล่วงเกินและมอบเงินค่าทำขวัญ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นการสนับสนุนพฤติการณ์การกระทำความผิดดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบกับเมื่อการสืบสวนข้อเท็จจริงของพันตำรวจโท ช. ไม่ปรากฏว่ามีเจตนากลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เอาสำนวน การสืบสวนข้อเท็จจริงของพันตำรวจโท ช. มาพิจารณาเพื่อออกคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีแต่เพียง

อย่างเดียว พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและกดขี่ข่มเหงรังแกประชาชน อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม^{๒๘} และมาตรา ๘๔ วรรคสอง^{๒๙} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีสามารถสั่งลงโทษปลดหรือไล่ออกจากผู้ฟ้องคดีออกจากราชการได้ตามมาตรา ๑๐๔^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคแปด^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไข

^{๒๘-๓๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๘๔

ฯลฯ

ฯลฯ

การดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๑๐๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก ทั้งนี้ ภายใต้บังคับวรรคสอง

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามมาตรา ๑๐๒ หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกให้ดำเนินการดังนี้

(๑) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๑๑ ลงมาถึงระดับ ๘ และสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ที่กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไป หรือที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ วรรคห้า ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติเป็นประการใด ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดังกล่าว แล้วแต่กรณี สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

(๒) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. กรมมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดังกล่าวสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ภายใต้บังคับ (๑)

(๓) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมาในราชการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งมิใช่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ (๕) ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัดซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. จังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดังกล่าวสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสี่ ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๒ ระดับเหนือขึ้นไปมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสี่

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรา ๑๐๔ ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ

^{๓๑} พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน หมายถึงการลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งใช้อยู่ แต่การสั่งกรณีไล่ออก หรือปลดออก หรือให้ออก หรือพักราชการแก่พลตำรวจหรือนายสิบตำรวจ



เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๘๔๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย อันมีผลทำให้การพิจารณาวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓/๒๕๕๘)

๒) กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรไม่ตรงตามความเป็นจริง

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและเบิกจ่าย เงินค่ารักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญของโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน ข้างต้นลงในระบบโอนเงินของธนาคารไม่ตรงตามความเป็นจริง โดยได้แก้ไขชื่อผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองและเครือญาติ ถือเป็นการอาศัย อำนาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น อันเป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ และจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถือเป็นการทุจริตอย่างร้ายแรง ซึ่งแม้จะได้มีการนำเงินดังกล่าวมาชดเชยคืน เต็มจำนวนแล้ว ก็ไม่ทำให้การกระทำข้างต้นไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด คำสั่งของศึกษาธิการจังหวัดที่ลงโทษไล่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังกล่าวออกจากราชการ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีนครินทร์ เขต ๓ พบว่า เอกสารการขอเบิกเงินบางรายการและ บันทึกข้อมูลทางการเงินในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ไม่ถูกต้อง ประกอบกับไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลและไม่พบทะเบียนคุมทรัพย์สิน หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้รายงานผลการตรวจสอบให้ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ซึ่งมิใช่ระหว่างประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือเสมียนพนักงาน ให้อธิบดีกรมตำรวจ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากอธิบดีกรมตำรวจตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการตำรวจ หรือเทียบเท่าขึ้นไป สั่งได้ตามเหตุที่ระบุในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน



(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ฟ้องคดีในขณะดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญของโรงเรียนในอำเภอสังขะ อำเภอบัวเขต อำเภอกาบเชิง อำเภอพนมดงรัก ตามคำสั่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้ดำเนินการโอนเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายผ่านระบบของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บางส่วนเข้าบัญชีของผู้ฟ้องคดีและเครือญาติ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๔๘๓ บาท แต่ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชดใช้คืนให้แก่ทางราชการแล้ว คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสืบสวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบและเสนอความเห็น ว่า ผู้ฟ้องคดี น่าจะเป็นผู้กระทำความผิดโดยอาศัยหน้าที่ราชการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ อันส่งไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และมีพฤติการณ์จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และหน่วยงานการศึกษา กรณีจึงมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ซึ่งผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องรวม ๑๖ รายการ คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงจึงมีความเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ซื่อสัตย์สุจริต และอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ และจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและหน่วยงานทางการศึกษา อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้นำเงินมาชดใช้คืนแก่ทางราชการแล้ว ก็ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการบรรเทาโทษ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นพ้องด้วย จึงเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ พิจารณา ซึ่งต่อมาก็ได้มีมติให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งที่ ๓๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้ว ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ออกจากราชการ และเพิกถอนมติ



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งให้คืนสิทธิอันพึงมีพึงได้จากทางราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ที่ ๕๔๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ และคำสั่งที่ ๕๒๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น จะมีได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เก็บรักษาบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (Smart Card) รหัสผ่าน (Password) รหัสผู้ใช้งาน (User Name) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม แต่เมื่อคำสั่งดังกล่าว ได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ โรงเรียนในอำเภอสังขะ อำเภอบัวเชด อำเภอกาบเชิง อำเภอพนมดงรัก โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการวางฎีกาเบิกในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) อีกทั้งตามรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ประกอบกับบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหาตามแบบ สว.๔ และคำชี้แจง ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร โดยมีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย และผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และเมื่อกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่จัดทำรายชื่อตามรายละเอียดผู้มีสิทธิขอเบิก ลงในระบบ KTB เพื่อให้ธนาคารโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินไม่ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ฟ้องคดียอมรับว่าทำการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ฟ้องคดีเอง จำนวน ๑ ครั้ง โอนเข้าบัญชีคู่สมรสจำนวน ๗ ครั้ง และโอนเข้าบัญชีของหลานผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๔๘๓ บาท โดยเกิดจากความสมัครใจของผู้ขอเบิก เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้สำรองจ่ายเงินให้ก่อน ซึ่งต่อมาเมื่อถูกตรวจพบ ผู้ฟ้องคดีก็ได้นำเงินจำนวนดังกล่าว มาชดใช้คืนให้แก่ทางราชการแล้ว พฤติกรรมดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการวางฎีกาในระบบ GFMS และโอนเงินในระบบ (KTB) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แต่ได้แก้ไขชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี และโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฟ้องคดีและเครือญาติ เป็นการอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถือเป็นการทุจริตอย่างร้ายแรง แม้ผู้ฟ้องคดีจะนำเงิน มาชดใช้คืนเต็มจำนวนแล้ว ก็ไม่ทำให้การกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ



ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยพิจารณาจากเอกสารในสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัย คำอุทธรณ์และคำแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ฟ้องคดีประกอบกันแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงาน การศึกษา อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงและเป็นการกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ เหมาะสมกับกรณีความผิดแล้ว จึงมีมติในการประชุมให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๓/๒๕๕๙)

๓) กรณีข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในทางลับเพื่อติดตาม จับกุมผู้ค้ายาเสพติด ถูกจับกุมในข้อหา มีพฤติการณ์เสพและครอบครองยาเสพติด (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย

แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังเป็นที่ยุติว่าข้าราชการตำรวจผู้ถูกลงโทษ ไล่ออกจากราชการได้เสพและมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครอง จริงก็ตาม แต่เมื่อสาเหตุที่ข้าราชการตำรวจดังกล่าวได้กระทำการข้างต้นลงไปเนื่องจาก ได้รับมอบหมายให้เป็นชุดปฏิบัติการข่าว ประจำศูนย์ต่อต้านเพื่อเอาชนะยาเสพติด ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนและจังหวัด โดยมีหน้าที่ติดตามพฤติการณ์ ของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวย่อมเป็นไป ในทางลับ ต้องปิดบังอำพรางฐานะของตน และกระทำทุกวิถีทางเพื่อให้เข้าถึงและจับกุม กลุ่มเป้าหมายให้ได้ ประกอบกับมีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้บังคับบัญชา ได้มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจผู้นั้นไปทำการล่อซื้อยาบ้าจากกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่นั้นจริง จึงเชื่อได้ว่าข้าราชการตำรวจดังกล่าวได้กระทำการตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย โดยได้ยาบ้ามาจากการล่อซื้อจากกลุ่มเป้าหมาย เพียงแต่ยังไม่ถึงขั้น การนำไปที่ตั้งหน่วยเพื่อดำเนินการลงประจำวันและบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ เพราะถูกตรวจค้นและจับกุมเสียก่อน แม้ว่าจะมีพยานบุคคลรวมทั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวอ้างว่าข้าราชการตำรวจดังกล่าวมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ



ยาเสพติดจริงก็ตาม แต่พยานดังกล่าวก็เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ทราบมาก่อนว่าข้าราชการตำรวจดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แฝงตัวเข้าไปเพื่อติดตามจับกุมผู้ค้ายาเสพติด คำให้การของพยานดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักแน่นแฟ้นเพียงพอที่จะรับฟังได้ อีกทั้ง ข้าราชการตำรวจที่ถูกลงโทษมิได้อยู่ในสังกัดสถานีตำรวจภูธรที่ทำการจับกุม การที่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิได้ดำเนินการแจ้งให้สถานีตำรวจภูธรดังกล่าวทราบก่อน ถือเป็นข้อบกพร่องของหน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มิได้กำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน กรณีจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าข้าราชการตำรวจที่ถูกลงโทษมีพฤติการณ์เสพและครอบครองยาเสพติด (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมายตามที่ถูกลงโทษ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรง การที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนมีคำสั่งลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจดังกล่าวออกจากราชการ และการที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์โดยอาศัยเหตุผลอย่างเดียวกัน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ แต่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอพังโคน และสถานีตำรวจภูธรอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สก๊ตจับและตรวจค้น พบยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอพังโคนจึงได้มีหนังสือถึงอัยการจังหวัดสกลนครส่งสำนวนคดีที่เห็นควรสั่งฟ้องผู้ฟ้องคดี และต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอพังโคนได้มีคำขอให้ศาลมีคำสั่งส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปควบคุมเพื่อตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติด ซึ่งหลังจากนั้นคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดสกลนครได้มีคำวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสพยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนเนื่องจากเกี่ยวข้องมาเป็นระยะเวลานาน แต่ไม่ได้เสพติดต่อกันและเสพในปริมาณไม่มากนักควรให้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และต่อมาเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจแล้ว คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดสกลนครได้มีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น อัยการจังหวัดสกลนครได้มีหนังสือถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอพังโคนแจ้งเรื่องการยุติการดำเนินคดีผู้ฟ้องคดี เพราะมีกฎหมายยกเว้นโทษตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

พ.ศ. ๒๕๔๕ ในส่วนของการดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยต้องหาคดีอาญาข้อหาเมียเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นชุดปฏิบัติการข่าวประจำศูนย์ต่อต้านเพื่อเอาชนะยาเสพติดของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ และของจังหวัดสกลนคร มีหน้าที่ติดตามพฤติการณ์ของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและต้องกระทำทุกวิถีทางเพื่อให้เข้าถึงและจับกุมกลุ่มเป้าหมายให้ได้ และเชื่อว่าในวันที่ถูกจับกุม ผู้ฟ้องคดีได้ย่ำแย่มาจากการล่อซื้อจากกลุ่มเป้าหมายจริง เพียงแต่นำไปที่ตั้งหน่วยเพื่อดำเนินการลงประจำวันและบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นไม่ถึง เพราะถูกตรวจค้นและจับกุมเสียก่อน นอกจากนี้ ผลทางคดีอาญา พนักงานอัยการจังหวัดสกลนครได้มีคำสั่งยุติการดำเนินคดี จึงยังฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาและไม่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนแต่อย่างใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้ล่อซื้อยาบ้าได้แล้วในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสว่างแดนดิน จะต้องนำไปลงประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันไว้ว่าวันเวลานี้ ได้มีการล่อซื้อยาบ้าจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนเท่าใด รายละเอียดเป็นอย่างไรไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะนำกลับไปที่ตั้ง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงผิดวินัยกรณีมีความเลินเล่อ ในหน้าที่ราชการตามมาตรา ๗๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นควรลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดี ๓๐ วัน ตามมาตรา ๘๙ ประกอบมาตรา ๘๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการพิจารณากลับการพิจารณาสั่งลงโทษของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ได้พิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นควรให้ยุติเรื่อง ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ จึงมีคำสั่งให้ยุติเรื่องทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี และได้รายงานผลการสอบสวนผู้ฟ้องคดีให้ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา แต่ต่อมากomiteกรรมการพิจารณากลับการพิจารณาสั่งลงโทษของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีมติว่า ผู้ฟ้องคดีเสพและมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จริง การมีคำสั่งให้ยุติเรื่องยังไม่ถูกต้อง เห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว แต่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔



ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมีคำสั่งให้รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามตำแหน่งหน้าที่เดิม รวมทั้งขอให้หน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนหรือสวัสดิการหรือค่าเสียหายอื่นใดที่ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับอยู่ก่อน ตั้งแต่วันที่ถูกไล่ออกจนกว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการคืนตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การจะพิจารณาว่าการกระทำใดที่จะถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่ จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของข้าราชการและความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทำของข้าราชการผู้นั้น ประกอบกับเจตนาในการกระทำโดยคำนึงถึงพฤติการณ์ของข้าราชการผู้นั้นว่าได้กระทำการอันทำให้ราชการได้รับความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่อเสียงหรือไม่ด้วย เมื่อคดีนี้ในชั้นการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าได้เสพหรือครอบครองยาเสพติดตามที่ถูกกล่าวหา แต่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือรายงานตัวต่อคดีอาญาต่อผู้บังคับบัญชา ยอมรับว่า ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีได้รับโทรศัพท์จากสายลับแจ้งว่า นาย ส. นัดให้ไปดูยาบ้าที่บ้านหนองท่อม ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผู้ฟ้องคดีจึงได้เดินทางไปพร้อมกับสายลับอีกคนหนึ่งโดยรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งก่อนเดินทางได้รายงานให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าว ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว พร้อมดำเนินการเบิกเงินเพื่อนำไปล่อซื้อจำนวน ๖๐๐ บาท โดยระหว่างทางได้แวะรับสายลับอีกคนหนึ่งร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อไปพบกับนาย ส. เป้าหมาย จากนั้นได้มีการตกลงเจรจากับเป้าหมายเพื่อส่งมอบยาบ้าจำนวน ๑๐๐ เม็ด โดยในเบื้องต้น เป้าหมายได้ตกลงจำหน่ายยาบ้าจำนวน ๒ เม็ด ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อนำไปทดลองดูก่อนว่าเป็นของดีหรือไม่ แต่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธโดยบอกไปว่าจะขอนำไปเสพกับเพื่อนที่บ้าน แต่เป้าหมายมีท่าทีไม่พอใจและกล่าวหาผู้ฟ้องคดีกับพวกว่าเป็นสายของตำรวจ ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำยาบ้าจำนวน ๑ เม็ด มาหักแบ่งครึ่งแล้วเสพต่อหน้าเป้าหมาย เมื่อเป้าหมายได้เห็นจึงมีท่าทีพอใจ จากนั้นผู้ฟ้องคดีกับพวกจึงได้เดินทางกลับมายังที่ตั้งเพื่อนำยาบ้าจำนวน ๑ เม็ดครึ่ง มาเก็บรักษาไว้และลงบันทึกเป็นหลักฐาน แต่ต่อมาได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอพังโคนและสถานีตำรวจภูธรอำเภอสว่างแดนดินจับกุมตรวจค้นเสียก่อน เมื่อพิจารณาจากคำกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับหลักฐานรายงานบันทึกประจำวันของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ระบุว่า ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีและสายลับไปทำการติดต่อล่อซื้อยาเสพติด (ยาบ้า) จากกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่บ้านหนองท่อม ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยระบุหมายเลขธนบัตรที่นำไปใช้ในการติดต่อล่อซื้อ พร้อมทั้งระบุยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดี

เป็นข้าราชการตำรวจ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ โดยได้รับมอบหมายให้เป็นชุดปฏิบัติการข่าวประจำศูนย์ต่อต้านเพื่อเอาชนะยาเสพติดของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ และของจังหวัดสกลนคร มีหน้าที่ติดตามพฤติกรรมของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขณะเกิดเหตุ ได้ดำเนินการแฝงตัวเข้าไปเจรจาติดต่อซื้อขายยาเสพติดกับเป้าหมายในพื้นที่ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีบันทึกประจำวันและคำให้การของผู้บังคับบัญชาให้การรับรองการปฏิบัติการดังกล่าว ในวันที่เกิดเหตุ ได้ทำการซื้อขายยาบ้าจำนวน ๒ เม็ด จากเป้าหมาย จากนั้นได้หักแบ่งยาบ้าจำนวนครึ่งเม็ดเพื่อเสพต่อหน้าเป้าหมายเพื่อให้เป้าหมายเกิดข้อพิรุธสงสัยว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นสายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีจึงฟังได้เป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีเสพและมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จริงตามที่ถูกกล่าวหา

คดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า การเสพและมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ของผู้ฟ้องคดี ดังกล่าวเป็นไปโดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่ อย่างไร เห็นว่า ยาเสพติดถือเป็นภัยต่อสังคมและเป็นปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจซึ่งมีหน้าที่ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดต่อกฎหมาย ต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติว่าได้เสพและมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๑ เม็ดครึ่ง ไว้ในความครอบครองก็ตาม แต่สาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการดังกล่าวเนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการข่าว ประจำศูนย์ต่อต้านเพื่อเอาชนะยาเสพติดของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ และของจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีหน้าที่ติดตามพฤติกรรมของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวย่อมเป็นไปในทางลับ ต้องปิดบังอำพรางฐานะของตน และกระทำทุกวิถีทางเพื่อให้เข้าถึงและจับกุมกลุ่มเป้าหมายให้ได้ เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีแล้ว เชื่อได้ว่าเป็นการกระทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยในวันที่เกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีได้ยาบ้ามาจากการล่อซื้อจากกลุ่มเป้าหมายจริง เพียงแต่ยังดำเนินการไปไม่ถึงขั้นการนำไปที่ตั้งหน่วยเพื่อดำเนินการลงประจำวันและบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพราะถูกตรวจค้นและจับกุมเสียก่อน การที่ผู้ฟ้องคดีเสพและมียาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า) ในความครอบครองดังกล่าว จึงมิได้มีพฤติการณ์อันจะถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตแต่ประการใด แม้ว่าจะมีพยานซึ่งกล่าวอ้างว่าเป็นเพื่อนบ้านติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งเปิดเป็นบ่อนไก่ชนให้การว่าพบเห็นกลุ่มวัยรุ่นมาั่วสุเมสยาเสพติดในบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ และต่อมาได้ทราบว่า จะมีการนำยาบ้ามาพักไว้ในบ่อนไก่ชนของผู้ฟ้องคดี จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ แต่ผู้ฟ้องคดี

